

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4795/2539

นายสมควร นัทธิวัฒนาพงษ์
นางพิสมัย ชัยกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 914

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 142, มาตรา 172

โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาโดยมีมูลหนี้ที่ ป.จะต้องชำระให้แก่โจทก์จริง โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ จำเลยในฐานะทายาท ป.ผู้ส่งจ่ายเช็คจึงต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์ แม้ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบว่า ป.ส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะแตกต่างไปจากคำฟ้องที่ระบุว่าส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินไปบ้าง ก็เป็นเพียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลหนี้ที่นำมาสู่การส่งจ่ายเช็คพิพาทเท่านั้น แต่ก็เป็นเหตุที่ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบเช่นเดียวกัน ทั้งโจทก์ก็ฟ้องโดยมุ่งประสงค์ให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คที่ ป.เป็นผู้ส่งจ่ายเป็นสำคัญ มิได้มุ่งให้รับผิดชอบในมูลหนี้ซื้อขายที่ดินโดยตรง จึงไม่ถึงกับทำให้คดีของโจทก์เสียไป

โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาโดยมีมูลหนี้ที่ ป.จะต้องชำระให้แก่โจทก์จริง โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ จำเลยในฐานะทายาท ป.ผู้ส่งจ่ายเช็คจึงต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์ แม้ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบว่า ป.ส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ตาม

สัญญาซื้อขายดังกล่าวจะแตกต่างไปจากคำฟ้องที่ระบุว่าส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินไปบ้าง ก็เป็นเพียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลหนี้ที่นำมาสู่การส่งจ่ายเช็คพิพาทเท่านั้น แต่ก็เป็นเหตุที่ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบเช่นเดียวกัน ทั้งโจทก์ก็ฟ้องโดยมุ่งประสงค์ให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คที่ ป.เป็นผู้ส่งจ่ายเป็นสำคัญ มิได้มุ่งให้รับผิดชอบในมูลหนี้ซื้อขายที่ดินโดยตรง จึงไม่ถึงกับทำให้คดีของโจทก์เสียไป

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลจังหวัดจันทบุรี - นายเกรียงศักดิ์ โหมมานะสิน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายกฤษณ์ ผือโย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ